

מסורת הש"ס

א) נע"י תוס' צ"ק ט. ד"ה רב הונא; ב) נלעיל קטו: ושם אחת נפחתה בכמה רב אמר וכו' וכן יתכן להיות כאן נפחתה בכמה; ג) צ"ק מט: לעיל יא. ודף קב. חולין קמא; ד) צ"ק מו: ב"ב כג; ה) נלעיל עו. קרא, ו) לעיל י. יב; ז) שקלים פ"ד מ"א מנחות פד, ח) נ"ר"ה ז. ויחא לה: ועי' בתוס' שם; ט) שו"ק לעיל.



הגהות הב"ח

א) בג' א"ל רבא לר' נחמן בשל: ב) תוס' ד"ה שומר וכו' פ' הושב. ג"כ דף נד ד"ה לשומר:



הגהות הגר"א

א) בג' טעמא דפיניה כו'. ג"כ אצל בסיפא בפועל אפי' בלא"ה. רשבי"א וטוש"ע אצל ר"ג ונ"י חולקין וטעמו של רשבי"א כיון דחייב לו מקמי ליה ועי' ס"י שליו ס"ב וס"י ע"ב סכ"ו (וע"ש בדברי רבינו ס"ק קכ"ט ו"ע); ב) תוס' ד"ה לעשות. משמע דוקא כו'. ג"כ ודוקא דלא א"ל שכנס על ועי' רבינו בח"מ ס"י שליו ס"ק כ':

הגיעוד. הם שלך ופנה אותם לענמך: אין שומעין לו. אם אין זה רוצה אין קונה לו דבר הפקר או מתנה: **בתנן ובקש**. ללקט לו משלו או מן ההפקר: **טול מה שעשים**. כל מה שלקטת יהא שלך: אין שומעין לו. אע"ג דבכל דוכתי אית ליה שוה כסף ככסף הכא גבי פועל כל תלין שכרו כתיב (ויקרא יט) מאי דאחני בזהדי משמע: **גב' דליה ליה אגרא גביה**. וזה אינו חפץ במתנתו והוא מוידק שמנעו מזריעתו: **אכל סיפא דאיה ליה אגרא גביה**. וזה בל לכופו על שכרו והוא אומר לו טול זה בפרעון אימא כו': **ממרי רשופיך**. מבעל חובך: **פארי אפרע**. אפי' נותן לך סובין קבלס: **משום דאיה קנייה** בלאגריה: **לרינא**. דאין שומעין לו דקנייה ליה חצרו: **והסניא שומעין** לו לאומר לפועל טול מה שעשית בשכרך: **נשל חצירו**. שהיתה מלאכת חצירו שומעין לו: **נשל הפקר**. שומעין לו דא"ל קני ביה את דלדידיה לא קני ליה. ר"ג לטעמיה דאמר לעיל (דף י.) המגביה מציאה לחצירו לא קנה חצירו מנאא שאין פעולתו עליו ואין כאן כל תלין ולא דמי לשל חצירו דהתם ליכא למימר זכי ביה את וכי לא א"ל שכרך על בעל הבית על כרחו שכרו עליו אצל הכא לא: **איסיביה רבא לרב נחמן**. למימר דפועל לאו בכלל המגביה מציאה לחצירו הוא אלא כיד בעה"ב הוא וקנייה בעה"ב בהגבהה דפועל אפילו אמר לו עשה עמי מלאכה סתם וכל שכן הכא דשכרו ללקט מציאות ממש: **כאן בהגבהה כאן בהצטט**. ואידי ואידי בשל הפקר מתני' כששכרו ללקט תבן וקש בהגבהה דפועל וע"כ שכרו עליו ובצרייתא כששכרו למלאכת הצטטה כגון לשמור או להשליך מעליה לארץ דליכא הגבהה דא"ל אחתי לא וכאי ביה אגא זיל את זכי בה: **פנאי היא**. אי קניא אי לא: **שומרי ספיחים**. של שטורין לצורך מנחת העומר או של חטין לצורך שמי הלחם: **אסה אומר אינן באין משל כצור**. אם נשמע לך לא יציאו עומר ושמי הלחם משל כצור אלא משל יחיד זה שקנה מן ההפקר בשמירתו דסבירא ליה הצטטה קניא בהפקר הואיל ודבר טורח הוא ודעמו לכך על ידו נשמר: **ומה אסה אומר אין באין וכו'**. הא איהו סבר דלא קניא: **מדבריד**. שאתה אומר לשמרו בחנם: **לדברינו**. שאנו אומרים הצטטה בהפקר קני אין וכו': **אמר רבא גרסינן הכא ולעיל אמר רבא: דכ"ע הכטס בהפקר קני**. וטעמא דר' יוסי דקסבר מסרה זה לצור ונמצאו באין משל כצור: **ורבנן**. חיישי שמא לא יהא בללו למסור יפה יפה בלב שלם דנוח לו שיקרבו משלו: **מדבריד**. שאתה אומר ישמרים חנם: **לדברינו**. שאנו חוששין שמא לא ימסרם יפה יפה אין עומר ושמי הלחם וכו': **בחוששין לבעלי וזעוות**. שאם לא נוציא עליהן קול שהן של הקדש יש בעלי זרועות שלוקחין אותם בחזקה ולענמן:

ומה

משל צבור איכא דאמרי רבא אמר דכ"ע הבטח בהפקר לא קני והכא בחיישינן לבעלי זרועות קמיפלגי דת"ק סבר דתקינן רבנן למיתב ליה ארבע זוזי כ' היכי דלישמעי בעלי זרועות וליפרשו מינייהו ור' יוסי סבר לא תקינו

הבית והעליה פרק עשירי בבא מציעא

קית.

זמן ב"ד **ז'** יום. ומכאן אנו למדים זמן צ"ד לפרוע חובו ולכמה דברים דהוי ל' יום ורשב"ג נמי אמר לעיל (דף קיג.) אף לעצמו אין מחזיר אלא שלשים יום ומיהו לכל מוקין לא אמר שיהא זמן צ"ד ל' יום כמו הכא דהא לעיל (דף פג.) גבי נשצרה כדו ולא סילקו נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהויקן אין זמן צ"ד שלשים יום שם כדמשמע בהמניח את הכד (ב"ק דף כט.) והיינו טעמא שנצטעה קלה יכול להקירם משם: **אמר ליה הגיעוד אין שומעין** **ז'**. אע"ג דמפקיר נוקיו לאמר נפילת אונס אמרי' בפרק המניח (שם דף כט.) דפטור הכא דאישתמוטי קא מישתמיט ואינו מפקירו כדאמר בגמרא: **לִיקְנִי ליה חצרו ב'**. אצל אי לאו דר"י ברבי חנינא אחי שפיר דאין קונה לו אלא היכא דעומד בצד שדהו לכן כי לא פניגהו לא דכשאמר ליה הגיעוד לא היה אחתי עומד שם: **באן בשל חבירו**. מימה למאי דס"ד השתא אמאי לרין לומר לו טול מה שעשית בשכרך יאמר לא אתן לך כלום שלא עשית לי כלום: **לעשות בשליו** והראהו בשל חבירו. [א] משמע דוקא

לעשות בשלו אז נותן לו שכרו משלם אצל סתמא לא ותימה א"כ אמאי לאַטריק לַשנׁי כאן בשלו כאן בשל הפקר לישני כאן ששכרו לעשות שלו כאן ששכרו סתמא בשל חצירו ואור"י דמשום הכי לא משני הכי דהא פשיטא דאם שכרו לעשות בשל חצירו דשומעים לו אצל הא דמשני לעיל הא בשל חצירו מידוש הוא דשומעין לו דהא לא קאי הכי וכן כאן בשל הפקר מידוש הוא וכן מה שממךך לסוף דבהצטט שומעין לו מידוש הוא דקא משמע לן דהצטט בהפקר לא קני: **שומרי ספיחים**. פירשתי בסוף פ' הושב **ג'** (לעיל דף נה.). מחזורתא

ואי אשמועינן הכא הכא שמשקבל עליו אין שומעין ליה אגרא גביה אבל הכא דלית ליה אגרא גביה אימא שומעין לו צריכא: אין שומעין לו: והתניא שומעין לו אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשלו כאן חבירו א"ל רבה לרב נחמן בשלו מ"ט דא"ל אגרא עלך בשל חבירו נמי שכרו עליו דתניא ה'השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מבעל הבית מה שההנה אותו אלא אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשלו כאן בשל הפקר איתיביה רבא לרב נחמן מציאת פועל לעצמו אימתי בזמן שאמר לו בעל הבית נכש עמי היום או עדור עמי היום אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה היום מציאתו לבעל הבית אלא אמר רב נחמן ילא קשיא כאן בהגבהה כאן בהבטח אמר רבה הבטח בהפקר תנאי היא דתנן **ז'**שומרי ספיחי שביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ר' יוסי אומר הרוצה מתנדב הוא ושומר חנם אמרו לו אתה אומר כן ה"אין באין משל צבור מאי לאו בהא קמיפלגי דת"ק סבר הבטח בהפקר קני ואי יהיבי ליה אגרא אין ואי לא לא ורבי יוסי סבר ה'הבטח בהפקר לא קני וכי אזלי צבור ומיית השתא הוא דקא זכי ביה ומה אתה אומר הכי קאמרי ליה מדבריד לדברינו אין עומר ושתי לחם באין משל צבור אמר רבא לא דכ"ע הבטח בהפקר קני והכא חיישינן **ז'**שמא לא ימסרם יפה יפה קמיפלגי דרבנן סברי יהבינן ליה אגרא ואי לא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה רבי יוסי סבר לא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה ומה אתה אומר הכי קאמרי ליה מדבריד לדברינו דחיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה ומה אין עומר ושתי לחם באין

ומה

עין משפט ונר מצוה

בב א מ"י פ"ג מהל' שכנים הל' ח סמג עשין סב טוש"ע ח"מ ס"י קטו:
בב ב ג מ"י פ"ט מהל' שכירות הל' י סמג עשין פט טוש"ע ח"מ ס"י שלו סעיף ב:
בב ד מ"י פ"ד מהל' שכנים הלכה ח סמג עשין כב טוש"ע ח"מ ס"י קסה:
בב ה מ"י פ"יג מהל' מקי ממון הלכה יט סמג עשין סח טוש"ע ח"מ ס"י תתז:
בב ו טוש"ע ח"מ סמון שלו סעיף ג וסעי' ג:
בב ז מ"י פ"ד מהל' שקלים הלכה ה:
בב ח מ"י שב' הל' ז:
בב ט מ"י פ"ג מהל' נדרים הל' יט טוש"ע ח"מ ס"י רעג סעיף יא:
ב' י מ"י פ"ד מהל' שקלים הלכה ו:



מוסף רש"י

ממרי רשותך. האם אסר אמה טשה בן פארי אפרע. סובין כשוהין (ושב"ם ב"ב צב.). בזמן שאמר לו בעל הבית נכש עמי היום. דלא נשכר עמו אלא לניכוש ועידורו כשהגביה המציאה אין זו מלאכת בעל הבית וקנאה פועל והוא יניכה לו משכרו שכר פעולת ניכוש ועידור כל שעת הגבהה (ועיל י.). אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה היום. כל מלאכה שהוא עושה מלאכת בעל הבית היא וקנה בעל הבית (ושם). שומרי ספיחי שביעית. של שטורין לפני העומר שלא ילקטו העניים (מנחות פד. מכות"י). נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. לפי שהם הפקר ותרך לשומן מפני החיה ומפני העניים שלא ילקטוהו קודם לעומר כדי שיהא העומר בא מהם (מנחות תד).